

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Princípios (art. 5º da Lei nº 14.133/2021)

PRINCÍPIOS APLICADOS ÀS LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - ART. 5º da LEI 14.133/2021

1 - Introdução

Vamos iniciar um novo tópico, que abordará os **princípios aplicados às licitações e contratos administrativos**, especificamente mencionados no artigo 5º da referida lei. Vamos mergulhar juntos nesse tema.

O artigo 5º da nova lei de licitações introduziu um conjunto ampliado de princípios que devem ser seguidos nas licitações e contratos. Esta inovação representa uma evolução em relação aos princípios já estabelecidos pela Lei 8.666. É fundamental entender cada um desses princípios para uma aplicação correta da legislação.

Confira abaixo o Art.5 da Lei 14.133/2021 que traz esses princípios:

Art. 5º Na aplicação desta Lei, serão observados os princípios da **legalidade**, da **impessoalidade**, da **moralidade**, da **publicidade**, da **eficiência**, do **interesse público**, da **proibição administrativa**, da **igualdade**, do **planejamento**, da **transparência**, da **eficácia**, da **segregação de funções**, da **motivação**, da **vinculação ao edital**, do **julgamento objetivo**, da **segurança jurídica**, da **razoabilidade**, da **competitividade**, da **proporcionalidade**, da **celeridade**, da **economicidade** e do **desenvolvimento nacional sustentável**, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro).

Segue uma tabela compilando todos eles para facilitar a visualização:

PRINCÍPIOS DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS (LEI 14.133/21)	
LEGALIDADE	SEGREGAÇÃO DE FUNÇÕES
IMPESSOALIDADE	MOTIVAÇÃO
MORALIDADE	VINCULAÇÃO AO EDITAL
PUBLICIDADE	JULGAMENTO OBJETIVO
EFICIÊNCIA	SEGURANÇA JURÍDICA
INTERESSE PÚBLICO	RAZOABILIDADE
PROBIDADE ADMINISTRATIVA	COMPETITIVIDADE
IGUALDADE	PROPORCIONALIDADE
PLANEJAMENTO	CELERIDADE
TRANSPARÊNCIA	ECONOMICIDADE
EFICÁCIA	DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTÁVEL

2 – Princípio da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência: LIMPE

Começaremos explorando os princípios constitucionais da administração pública, comumente resumidos pelo acrônimo "LIMPE".

Iniciando pelo princípio da **Legalidade**, este determina que a **administração pública só pode atuar conforme o que está previsto em lei**. Ou seja, **para qualquer ação administrativa, deve existir uma base legal que a autorize**.

Em seguida, temos a **Impessoalidade**, que exige da administração **agir com base no interesse público**, evitando favoritismos ou preferências pessoais. Este princípio assegura que o **tratamento dado seja uniforme**, mantendo a neutralidade nas decisões.

Moralidade está atrelado à **conduta ética e honesta** que deve pautar as ações dos agentes públicos, especialmente em processos de licitação. Este princípio implica uma atuação íntegra e alinhada aos **preceitos éticos e morais**.

A **Publicidade**, outro princípio vital, determina que as informações geradas pela administração pública sejam **acessíveis ao público**. Especificamente em licitações, assegura que os **processos sejam transparentes e abertos** ao escrutínio público.

Por fim, o princípio da **Eficiência** ressalta a necessidade de a administração pública buscar os **melhores resultados com o menor esforço** e dispêndio possível. Em outras palavras, fazer mais com menos, visando sempre a otimização dos recursos públicos.

L	LEGALIDADE: Administração Pública só pode fazer algo quando houver uma previsão legal
I	IMPESSOALIDADE: Agir de acordo com o interesse público, com neutralidade
M	MORALIDADE: Preceitos éticos e morais
P	PUBLICIDADE: Permitir que as informações sejam públicas e acessíveis ao público
E	EFICIÊNCIA: Atingir um bom resultado com o menor esforço possível

Esses princípios, além de serem constitucionais, são reiterados na nova Lei de Licitações.



Fique ligado!

Os princípios constitucionais da administração pública estão **também meticulosamente incluídos na Lei de Licitações**.

A licitação está indubitavelmente sujeita a todos os princípios administrativos, tanto constitucionais quanto infraconstitucionais. Assim, os princípios mencionados na lei **não compõem uma lista fechada**; eles são, antes, exemplificativos. Além dos já conhecidos princípios constitucionais e infraconstitucionais, **todos os princípios da administração pública devem ser observados durante o processo licitatório**, embora a lei destaque alguns de maneira específica.

3 – Princípio da Supremacia e do Interesse Público

O princípio da **supremacia do interesse público** sobre o privado estabelece que, em qualquer interação com indivíduos ou entidades privadas, a **administração pública detém uma posição de vantagem**, utilizando suas prerrogativas para **assegurar o predomínio do interesse coletivo**.

Em contrapartida, o princípio da **indisponibilidade do interesse público restringe a administração pública e seus agentes de favorecer interesses privados em detrimento do público**. Estes princípios são considerados fundamentais no direito administrativo brasileiro, representando as bases essenciais sobre as quais se constrói toda a administração pública no país.

Um exemplo elucidativo da aplicação desses princípios é o processo de licitação em si. Idealmente, se dependesse apenas da vontade pessoal do gestor, não haveria necessidade de um procedimento licitatório para aquisições; o gestor poderia simplesmente escolher fornecedores com base em preferências pessoais, sejam eles amigos, familiares, ou empresas de confiança.

No entanto, a obrigatoriedade da licitação demonstra a restrição imposta pela indisponibilidade do interesse público: **a administração não pode simplesmente proceder conforme desejos pessoais, mas deve aderir a um processo formal que garanta a escolha mais vantajosa e justa**, refletindo o compromisso com o **interesse público acima de interesses privados**.

Este princípio assegura que o processo de licitação serve como uma manifestação clara da priorização do coletivo sobre o individual, um conceito central no direito administrativo.

4 – Princípio da Igualdade

Além do princípio fundamental do interesse público, outro aspecto crucial que rege as licitações é o princípio da igualdade, que é efetivamente sinônimo de **isonomia**. A isonomia é a prática da igualdade material, significando que a **administração pública deve tratar os indivíduos iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual**, conforme a necessidade para **garantir justiça e equidade**.

Essa noção de igualdade é intrinsecamente ligada à impessoalidade. Na verdade, muitos dos princípios administrativos estão interligados ou contidos uns dentro dos outros, demonstrando uma relação profunda entre eles. A impessoalidade, por exemplo, exige que os **atos administrativos sejam realizados sem favoritismos ou discriminações, tratando todos os interessados de maneira igualitária**.

Este princípio garante que, no processo licitatório, não sejam estabelecidas distinções injustas entre os competidores, sejam eles candidatos ou licitantes, **proporcionando a todos as mesmas oportunidades**.

A igualdade, ou isonomia, será especialmente relevante conforme explorado no artigo 11 da Lei de Licitações, onde as finalidades do processo licitatório são discutidas, destacando a isonomia como uma dessas finalidades principais.

Segue abaixo o Art. 11 da Lei 14.133/21 para você conferir:

Art. 11. O processo licitatório tem por objetivos:

I - assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto;

II - assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição;

III - evitar contratações com sobrepreço ou com preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução dos contratos;

IV - incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável.

Parágrafo único. A alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput deste artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações.

5 – Princípio da Competitividade

Após a discussão sobre igualdade, o foco se desloca para o princípio da competitividade, **intimamente relacionado à igualdade**. A competitividade **assegura que todos os interessados sejam tratados de forma uniforme, impedindo que a administração pública imponha restrições injustas ou indevidas que possam comprometer a livre concorrência**.

Um exemplo claro de violação do princípio da competitividade ocorre quando um agente público limita a participação no processo licitatório apenas às empresas sediadas no município onde o órgão está localizado.

Tal restrição é considerada indevida e ilegal, pois exclui potenciais licitantes de outras localidades, prejudicando a competitividade ao direcionar o processo de forma restritiva e injusta.

Portanto, **enquanto a igualdade impede que sejam feitas distinções arbitrárias** entre os participantes, promovendo um tratamento justo e imparcial, **a competitividade proíbe a criação de barreiras que limitam a participação** no processo licitatório, garantindo que o procedimento seja aberto e acessível a todos os interessados qualificados.

Esta inter-relação entre igualdade e competitividade é fundamental para o correto funcionamento do processo licitatório, assegurando que ele seja conduzido de maneira justa, transparente e eficiente.

6 – Princípio do Planejamento

O princípio do planejamento, embora não fosse explicitamente mencionado na antiga Lei de Licitações, Lei nº 8.666, ganhou destaque e expressa inclusão na nova Lei de Licitações.



Fique ligado!

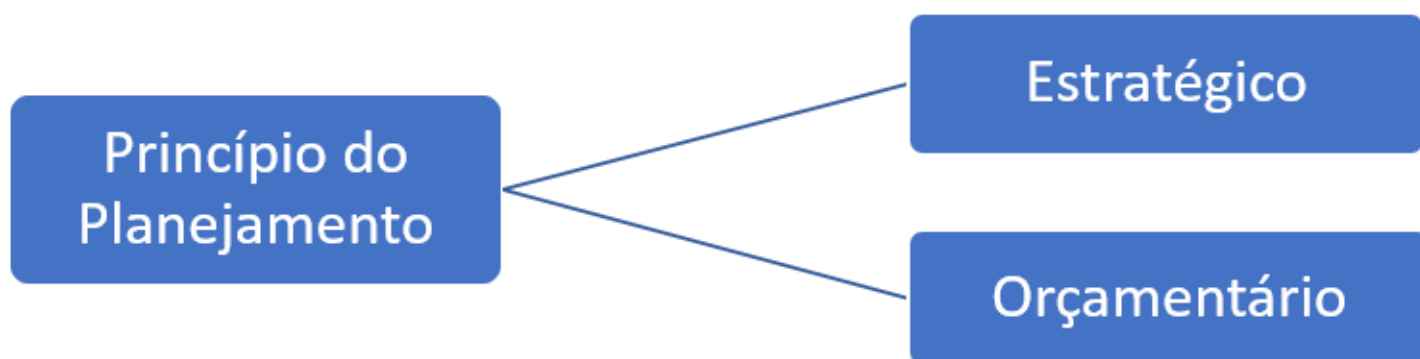
Embora este princípio não estivesse expressamente previsto na antiga Lei nº 8.666, ele **tem sido objeto de destaque em provas** e merece nossa atenção.

Este princípio enfatiza a importância da administração pública **realizar licitações e contratações de maneira alinhada ao planejamento estratégico e orçamentário da respectiva entidade ou órgão**. A intenção é garantir que qualquer processo de licitação ou contratação **esteja em consonância com os objetivos e as necessidades previamente definidos, bem como assegurar que existam recursos orçamentários alocados para tal fim**.

Esse princípio sublinha a necessidade de uma **análise prévia, cuidadosa e detalhada antes de qualquer licitação ser iniciada**, para confirmar se a compra ou contratação proposta está de acordo com o planejamento estratégico do órgão ou entidade. Essa verificação inclui a compatibilidade com as metas de longo prazo estabelecidas e a disponibilidade de orçamento específico para cobrir os custos associados.

Imaginemos que uma prefeitura deseja renovar sua frota de veículos para a manutenção de parques e áreas verdes da cidade. Antes de qualquer ação, conforme o princípio do planejamento, a prefeitura precisa verificar se essa renovação está alinhada com o planejamento estratégico municipal, que pode incluir objetivos de sustentabilidade e eficiência no uso dos recursos públicos. Adicionalmente, é fundamental que exista uma previsão orçamentária específica para essa aquisição.

Se o planejamento estratégico da cidade prioriza a melhoria da infraestrutura verde e a lei orçamentária anual já contempla um montante destinado à renovação da frota de veículos de serviços públicos, então a licitação pode prosseguir em conformidade com esses planos.



Dessa forma, a administração pública é incentivada a proceder de maneira **organizada, responsável e previdente**, assegurando que os recursos sejam empregados de forma eficiente e alinhada aos interesses públicos maiores. Assim, o princípio do planejamento se apresenta como um elemento crucial no processo de licitação, impondo uma camada adicional de rigor e estratégia na gestão pública.

Ele destaca a importância de um alinhamento entre **as ações imediatas de contratação com os planos de médio e longo prazo, bem como com as disponibilidades orçamentárias**, assegurando que as decisões tomadas estejam sempre orientadas para o cumprimento eficaz dos objetivos e missões dos órgãos e entidades da administração pública.

7 – Princípio da Transparência

O princípio da transparência, fundamental na administração pública, é estreitamente vinculado ao conceito de publicidade, o qual será discutido em seguida. A essência desse princípio é **garantir que as ações e decisões governamentais sejam conduzidas de maneira clara e aberta, permitindo que a população acompanhe e entenda as operações da administração pública de perto.**

Para ilustrar a transparência, podemos compará-la com um copo de vidro transparente. Um copo transparente, como o exemplo dado, permite que se veja claramente o seu conteúdo, seja água ou qualquer outra bebida, como cerveja, por exemplo. Essa visibilidade direta é o que torna o copo um bom paralelo para explicar como deve ser a administração pública: **transparente a ponto de permitir que a sociedade visualize e compreenda tudo o que ocorre dentro dela, especialmente em processos licitatórios.**

Neste contexto, a transparência significa que todos os aspectos de uma licitação, salvo raras exceções, devem ser acessíveis e abertos ao escrutínio público. O objetivo é facilitar o entendimento por parte da população sobre o que está sendo feito, promovendo, assim, mecanismos de controle social e popular.

Além do mais, **essa abertura permite que órgãos de controle externo exerçam sua função de fiscalização de maneira efetiva.** Portanto, seguindo o princípio da transparência, atos administrativos e processos licitatórios devem ser conduzidos de maneira que estejam abertos e sejam acessíveis a todos, reforçando a ideia de que a licitação, como um procedimento administrativo fundamental, não pode e não deve ser realizada sob sigilo.

Esta abordagem assegura uma administração pública responsável e alinhada com o interesse e o escrutínio público, fortalecendo a democracia e promovendo uma governança mais eficaz e confiável.

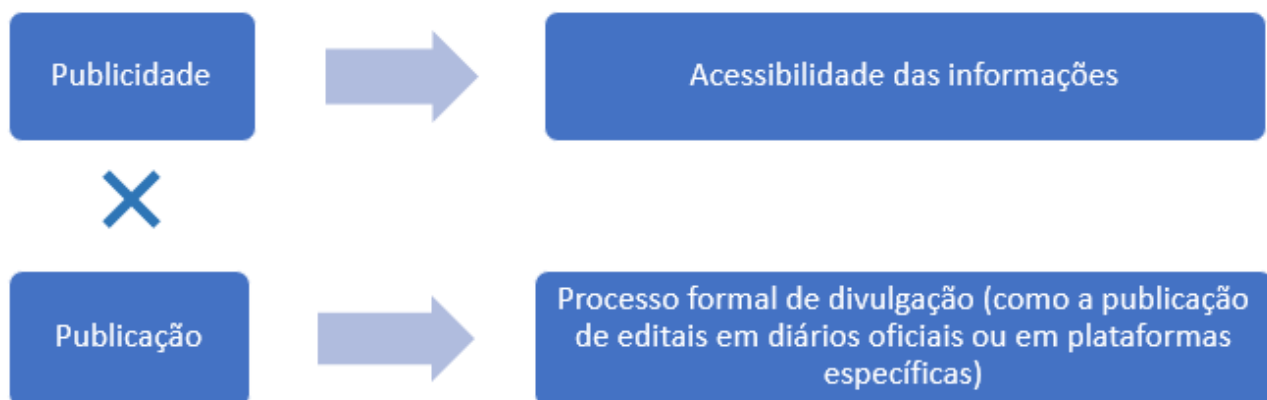


Importante!

É essencial entender a **diferença entre publicidade e publicação.**

É crucial diferenciar entre os conceitos de publicidade e publicação no contexto das licitações. **Publicidade** refere-se à **disponibilidade de informações para consulta e acesso público**, assegurando que a administração pública atue de forma transparente. Já a **publicação** vai além, exigindo que **determinados atos sejam formalmente divulgados em meios oficiais**, como o Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP) ou o Diário Oficial.

Portanto, a publicação é um requisito mais específico e formal que simplesmente tornar uma informação acessível; ela demanda um processo definido de divulgação. Um ponto importante a ser destacado é que, embora a publicidade seja uma regra geral na administração pública, nem todos os atos dentro do processo de licitação requerem publicação formal. Contudo, há exceções, como o edital de licitação, que precisa ser publicado oficialmente para garantir sua ampla divulgação.



Como exemplo, considere um processo de licitação no qual uma administração pública deseja adquirir veículos. Três empresas, A, B e C, participam com suas propostas de preços para fornecer os veículos desejados:

Empresa A: Oferece veículos por R\$ 40.000,00
Empresa B: Conhecendo o mercado, sente-se capaz de oferecer por R\$ 35.000,00
Empresa C: Propõe um valor de R\$ 45.000,00

Neste cenário, o sigilo das propostas até a data de abertura é essencial para garantir que cada empresa apresente o melhor preço que considera viável sem ter conhecimento das ofertas dos concorrentes. Se a Empresa A, por exemplo, souber de antemão que a Empresa C ofertou veículos por R\$ 45.000 e supõe que possa vencer a licitação ofertando um valor apenas ligeiramente inferior ao da Empresa C, poderia escolher apresentar uma proposta de R\$ 44.000, em vez de R\$ 40.000, o seu melhor preço possível sem conhecimento das propostas concorrentes.

A situação fica ainda mais interessante quando consideramos a estratégia da Empresa B. Sem conhecimento das ofertas de A e C, ela está inclinada a submeter sua melhor proposta competitiva de R\$ 35.000, visando garantir o contrato com a administração pública. Contudo, se o processo não fosse sigiloso, e ela pudesse ver as propostas de A (R\$ 40.000) e C (R\$ 45.000) antes de submeter a sua, poderia ser tentada a ajustar sua proposta para um valor mais alto, como R\$ 39.000, sabendo que ainda seria a mais baixa e, portanto, a mais provável de vencer, mas sem realmente oferecer o melhor preço que poderia.

Isso ilustra como o **sigilo das propostas incentiva a competição justa** e estimula que cada licitante apresente o preço mais competitivo possível, baseando-se unicamente em suas próprias análises de custos e capacidades, sem tentar apenas superar os concorrentes por margens mínimas.

Este mecanismo assegura que a administração pública se beneficie de ofertas genuinamente vantajosas, refletindo a real capacidade de mercado das empresas participantes e promovendo uma alocação de recursos mais eficiente e econômica. Portanto, **o sigilo das propostas até o momento da abertura é estratégico**, pois encoraja cada participante a apresentar o melhor preço possível, sem a influência das ofertas alheias.

Esse mecanismo é fundamental para assegurar que a administração pública consiga contratar serviços ou adquirir bens nas condições mais vantajosas, refletindo a importância da confidencialidade como uma ferramenta para fomentar a concorrência leal e eficaz. No contexto do processo licitatório, é essencial compreender a sequência de eventos que se desdobram desde a publicação do edital até a apresentação e abertura das propostas.

O edital serve como o documento base que orienta todo o processo, estabelecendo os critérios e prazos para a submissão de propostas pelos licitantes. **Um período específico é delimitado para que essas propostas sejam entregues, durante o qual permanecem em sigilo.** Este sigilo é crucial até o momento designado para a abertura das propostas, fase em que ocorre a classificação e julgamento das mesmas.

Neste ponto, as propostas são reveladas e avaliadas conforme os critérios previamente estipulados no edital, assegurando que o processo de seleção seja justo e transparente. Assim, o sigilo é mantido rigorosamente até essa fase de abertura para garantir a integridade e a equidade do processo licitatório.

Anteriormente, na época da Lei nº 8.666, as propostas eram submetidas em envelopes lacrados, uma prática que reforçava fisicamente o conceito de sigilo. Esses envelopes, um contendo a proposta e outro os documentos de habilitação, permaneciam selados até o momento exato de sua abertura oficial. Esta era a forma de garantir que nenhuma informação pudesse ser antecipadamente divulgada ou acessada, assegurando que todas as propostas fossem tratadas com imparcialidade e de acordo com as regras estabelecidas.

Atualmente, contudo, o processo tende a ser conduzido de maneira eletrônica, principalmente através do Portal Nacional de Contratações Públicas. Apesar da mudança no formato, **o princípio do sigilo permanece o mesmo.** As propostas, agora digitais, continuam protegidas e inacessíveis até o momento determinado para a abertura, mantendo a confidencialidade que é fundamental para a justiça e competitividade do processo licitatório.

Esta evolução para o formato eletrônico reflete o compromisso com a eficiência e a transparência, ao mesmo tempo em que preserva os mecanismos necessários para assegurar um processo de licitação justo e equitativo. A novidade trazida pela Lei nº 14.133, diferentemente do que se aplicava na antiga Lei nº 8.666, reside na possibilidade de manter o orçamento do bem ou serviço a ser licitado sob sigilo.



Importante!

Este aspecto é destacado no artigo 13, parágrafo único, e será mais aprofundado no artigo 24 da lei. O orçamento aqui mencionado refere-se à estimativa de custos ou cotação de preços que serve de referência para a administração pública ao iniciar um procedimento licitatório.

Confira o Art. 13 e o Art. 24 da lei 14.133/21:

Art. 13. Os atos praticados no processo licitatório são públicos, ressalvadas as hipóteses de informações cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado, na forma da lei.

Parágrafo único. A publicidade será diferida:

I - quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva abertura;

II - quanto ao orçamento da Administração, nos termos do art. 24 desta Lei.

Art. 24. Desde que justificado, o orçamento estimado da contratação poderá ter caráter sigiloso, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas, e, nesse caso:

I - o sigilo não prevalecerá para os órgãos de controle interno e externo;

II - (VETADO).

Parágrafo único. Na hipótese de licitação em que for adotado o critério de julgamento por maior desconto, o preço estimado ou o máximo aceitável constará do edital da licitação.

NOVIDADE: O art. 13, parágrafo único, inciso II prevê a possibilidade do **sigilo no orçamento da Administração**

II - quanto ao orçamento da Administração, nos termos do art. 24 desta Lei.

O orçamento aqui é a cotação de preço, o valor de referência.

Para estabelecer esse valor de referência, a administração realiza pesquisas de preços com diversos fornecedores. Por exemplo, no caso da aquisição de veículos, a administração pode solicitar orçamentos a três fornecedores distintos, calcular a média desses valores e assim definir o valor de referência, que será utilizado como o limite máximo no edital.

A lei permite que, a critério da administração pública, esse valor de orçamento permaneça sigiloso, introduzindo um elemento de discricionariedade no processo. **Esse sigilo não é obrigatório, mas uma opção que pode ser exercida pelo gestor público com o objetivo de incentivar a competitividade e obter propostas mais vantajosas.** Ao não conhecer o valor de referência, os licitantes são motivados a oferecer suas melhores propostas sem a influência de um preço máximo preestabelecido. Isso pode levar a ofertas mais competitivas e vantajosas para a administração, visto que os participantes da licitação focarão em apresentar o melhor preço possível, sem saber ao certo qual é o limite de valor considerado aceitável pela administração.

Este princípio, portanto, visa aprimorar o processo licitatório ao **promover um ambiente de maior competitividade**, onde os licitantes são encorajados a submeter propostas que reflitam o melhor equilíbrio possível entre custo e benefício, sem se basear em um parâmetro de orçamento previamente divulgado.

Dada a sua relevância e inovação, não surpreende que este tema tenha se tornado um ponto frequente em provas de concursos públicos, destacando a importância de compreender as nuances da nova legislação sobre licitações.

Tomemos como exemplo uma situação em que a Administração realiza pesquisas preliminares de preço para um determinado item, e obtém um valor médio de R\$ 100.000,00. Se essa estimativa for divulgada aos licitantes, existe o risco de que todos se fixem nesse valor como uma referência incontestável. Como resultado, é provável que nenhum licitante se sinta incentivado a apresentar uma proposta significativamente abaixo dos R\$ 100.000,00, mesmo que possua a capacidade de oferecer um preço mais competitivo. Nesse cenário, a divulgação do preço de referência pode limitar a amplitude da concorrência e prejudicar a obtenção de propostas mais vantajosas para a Administração.

Essa decisão da Administração abster-se de divulgar o preço de referência, no entanto, não pode ser tomada de forma indiscriminada, uma vez que sua aplicabilidade depende do contexto específico do serviço ou produto em questão. É fundamental que tal medida seja submetida à análise de conveniência e oportunidade por parte do gestor público, levando em consideração as peculiaridades do objeto licitado e os objetivos almejados pela Administração.

8 – Princípio da Segregação de Funções



Fique ligado!

Vamos continuar nossa análise dos princípios aplicados às licitações e contratos administrativos, desta vez abordando a segregação de funções, um princípio **introduzido pela Lei nº 14.133** e que **tem sido bastante cobrado em concursos públicos**.

Introduzida pela Lei nº 14.133, a segregação de funções representa uma inovação significativa em relação à anterior Lei nº 8.666. Essa nova disposição estipula que, dentro do processo licitatório, **é essencial a existência de múltiplos agentes públicos, cada um responsável por distintas funções essenciais à licitação**.

Diferente do passado, onde não havia explicitação clara dessa separação de responsabilidades, **a nova lei enfatiza que não deve haver concentração de múltiplas etapas importantes nas mãos de um único agente público**. Por exemplo, a pessoa encarregada de autorizar ou aprovar a licitação não pode ser a mesma que fiscaliza o processo licitatório, a execução do contrato, ou que julga as propostas.

Essa divisão assegura que as principais funções da licitação sejam administradas por diferentes indivíduos, promovendo uma **distribuição equitativa das responsabilidades**. Importante frisar que essa divisão não implica em multiplicar o número de agentes de contratação, existe apenas um agente de contratação que lidera o processo.

O foco está nos membros da equipe de apoio e outros agentes públicos que auxiliam no procedimento licitatório, os quais devem ter atribuições claramente definidas e separadas. O principal objetivo dessa segregação é **prevenir fraudes e reduzir a possibilidade de ocultação de erros**.

Se um erro é cometido no início do processo licitatório, a participação do responsável por esse erro em etapas subsequentes poderia facilitar a ocultação do mesmo ou de atos ilícitos relacionados. Ao dividir as funções entre diferentes agentes, **minimiza-se o risco de que erros ou irregularidades sejam encobertos**, aumentando a **transparência e integridade** do processo.



Tome nota!

O agente de contratação (art. 8º da Lei 14.133) é único.

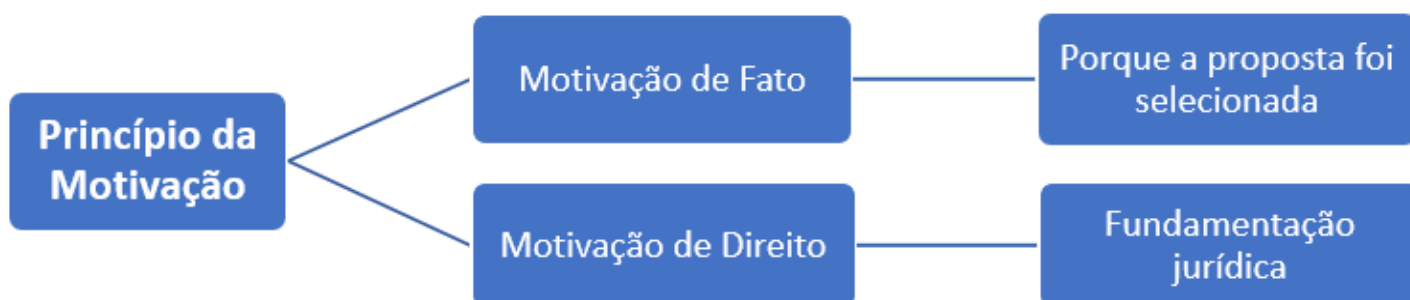
Art. 8º A licitação será conduzida por agente de contratação, pessoa designada pela autoridade competente, entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da Administração Pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação.

9 – Princípio da Motivação

O próximo princípio que vamos discutir é o da motivação. Esse princípio **determina que os atos administrativos praticados no âmbito da licitação**, especialmente aqueles de **maior relevância** que possam **afetar os interesses das partes envolvidas**, **devem ser devidamente justificados**.

A motivação exige que essas justificativas sejam **embasadas em fatos e em direito**. Por exemplo, quando um gestor público escolhe uma proposta como vencedora, ele precisa apresentar a motivação. **A motivação de fato** se refere à **razão pela qual aquela proposta foi selecionada**, como por exemplo, ser a melhor proposta em termos de preço. Já a **motivação de direito** está relacionada à **base legal, fundamentação jurídica que autoriza a prática daquele ato** e permite essa escolha, como a determinação do critério de julgamento no edital.

Assim, motivar um ato administrativo na licitação significa explicar tanto os fatos quanto os fundamentos jurídicos que embasam a decisão. É essencial demonstrar qual foi o motivo para a escolha e qual é a base legal que a justifica. Então, pessoal, a motivação é crucial para garantir a transparência e a legalidade dos atos administrativos no processo licitatório.



Dessa forma, o princípio da motivação assegura a transparência e a legalidade dos atos administrativos na licitação, garantindo que as decisões sejam tomadas com base em critérios objetivos e justificados, **evitando arbitrariedades e protegendo os direitos das partes envolvidas**. Compreender e aplicar o princípio da motivação é essencial para uma gestão eficiente e ética dos processos licitatórios, contribuindo para a promoção da confiança e da credibilidade nas atividades da administração pública.

Imagine uma situação em que uma prefeitura realiza uma licitação para a construção de uma escola. Diversas empresas participam do certame, e após a análise das propostas, a empresa A é escolhida como vencedora. No entanto, a empresa B, que ofereceu um preço ligeiramente mais baixo, questiona a decisão, alegando que sua proposta era mais vantajosa.

Nesse cenário, o princípio da motivação entra em jogo. A administração pública precisa explicar por que escolheu a proposta da empresa A em detrimento da proposta mais barata da empresa B. A motivação deve ser clara e embasada em critérios objetivos, como a qualidade dos materiais propostos, a experiência da empresa, o cumprimento das exigências do edital, entre outros fatores relevantes.

Se a administração justificar sua decisão de forma satisfatória, demonstrando que a proposta da empresa A atendia melhor às necessidades da obra e estava em conformidade com os critérios estabelecidos, então o princípio da motivação foi adequadamente aplicado.

Por outro lado, se a justificativa apresentada for insuficiente ou arbitrária, isso poderia levantar questionamentos sobre a lisura do processo licitatório. Portanto, a motivação não apenas garante a legitimidade das decisões tomadas durante a licitação, mas também promove a eficiência na utilização dos recursos públicos, pois obriga os gestores a **justificar suas escolhas com base em critérios objetivos e transparentes.**

10 - Princípio da Vinculação ao Edital

Continuando nossa análise sobre os princípios aplicados às licitações, agora vamos discutir o princípio da vinculação ao edital. Antigamente, esse princípio era denominado vinculação ao instrumento convocatório, pois na legislação anterior, além do edital, tínhamos a carta convite como instrumento de convocação.

No entanto, com a Lei 14.133, a modalidade de convite foi **extinta**, restando **apenas o edital como instrumento convocatório**. Portanto, a vinculação ao edital significa que **este documento é considerado a "lei" da licitação, embora na prática seja um ato administrativo ou uma norma interna.**

O edital estabelece todas as regras que devem ser seguidas durante a licitação, sendo obrigatório que seu conteúdo esteja em conformidade com a legislação de licitações e contratos. Ele é fundamental, pois através dele a administração pública comunica aos interessados o que está buscando contratar, estabelecendo as normas específicas para aquele procedimento licitatório.

Tanto os licitantes quanto a administração pública devem obedecer às normas estabelecidas no edital. O princípio da vinculação ao edital significa que **todo o processo licitatório deve seguir rigorosamente o que está estabelecido neste documento**. Um ponto importante a ser destacado é a questão da **objetividade no julgamento das propostas**. A administração pública deve utilizar critérios objetivos para avaliar as propostas dos licitantes, conforme previsto no edital.



Fique ligado!

Por exemplo, suponhamos que a administração pública deseja comprar um carro, especificamente um modelo 1.0, com ar-condicionado e direção hidráulica. Essas são as características essenciais do veículo solicitado pela administração. Agora, para essa licitação, temos três empresas interessadas: Alfa, Beta e Ômega. Cada uma delas apresenta uma proposta distinta.

- A empresa Alfa oferece um carro com algumas características extras, como direção elétrica, vidros elétricos e travas elétricas, além das especificações requeridas no edital e cobra 50 mil reais pelo veículo.
- A empresa Beta oferece exatamente o que foi pedido no edital: um carro 1.0, com ar-condicionado e direção hidráulica. Seu preço é de 45 mil reais.
- A empresa Ômega apresenta um veículo com motor 1.5, atendendo às especificações mínimas, além de oferecer ar-condicionado e direção hidráulica e cobra 46 mil reais pelo carro.

Diante dessas propostas, **o que determinará o vencedor da licitação é o critério estabelecido no edital**. Como o princípio da vinculação ao edital determina que os licitantes devem se adequar às condições ali estipuladas, **todas as propostas são consideradas válidas, uma vez que atendem ou excedem as especificações mínimas.**

Nesse caso, o critério de julgamento objetivamente definido no edital é o valor. Portanto, a empresa que oferecer o menor preço será a vencedora da licitação. Isso significa que a empresa Beta, que cumpriu exatamente o que foi solicitado e ofereceu o menor preço de 45 mil reais, seria a vencedora.

É importante destacar que, conforme explicado, **oferecer mais do que o solicitado no edital não confere vantagem ao licitante**. Da mesma forma, não há penalização por atender às especificações básicas e ainda oferecer características adicionais. O que importa é que todas as propostas estejam em conformidade com o edital e que o critério de julgamento definido seja seguido de forma objetiva. Assim, esse exemplo ilustra como o princípio da vinculação ao edital garante a transparência e a imparcialidade no processo licitatório, assegurando que **todos os licitantes sejam tratados de forma justa e igualitária**.

Um outro exemplo, quando a administração pública decide comprar mouse para as repartições públicas, ela precisa **detalhar precisamente as características** desses dispositivos no edital de licitação. Ela deve especificar o tipo de mouse desejado, como óptico ou com fio, além de determinar o tamanho em centímetros, as especificações técnicas necessárias (como DPI, número de botões, tipo de conexão etc.), e quaisquer outras características relevantes para atender às necessidades específicas das repartições públicas.

É fundamental que todas essas informações sejam apresentadas de forma objetiva e clara no edital, **sem deixar margem para interpretações subjetivas**. Isso garante que todos os licitantes compreendam exatamente o que está sendo solicitado e possam elaborar suas propostas de maneira adequada e competitiva.

Por exemplo, se a administração pública mencionar apenas que deseja um "mouse confortável para as mãos", isso seria altamente subjetivo, pois o que é considerado confortável pode variar de pessoa para pessoa. Em vez disso, a descrição precisa ser detalhada e precisa, indicando características objetivas que definem o tipo de mouse desejado, como forma ergonômica, materiais de fabricação, dimensões específicas e qualquer outra especificação relevante.

Ao fazer isso, a administração pública garante que todas as propostas recebidas serão avaliadas com base nos mesmos critérios objetivos, facilitando o processo de seleção do fornecedor mais adequado. Isso também promove a transparência e a imparcialidade no processo licitatório, pois elimina qualquer possibilidade de viés ou interpretação subjetiva na avaliação das propostas.

Quanto à possibilidade de preferência por determinada marca, a regra geral é que a administração pública não pode exigir uma marca específica em seus editais de licitação, pois isso poderia restringir indevidamente a concorrência e prejudicar a obtenção das melhores ofertas para o órgão público. Em vez disso, o foco deve ser na busca pelo melhor produto ou serviço que atenda às necessidades e exigências da administração, sem favorecer nenhum fornecedor em particular.

No entanto, existem exceções a essa regra, prevista no artigo 41, inciso 1, da legislação, no entanto, vamos abordar essas exceções em detalhes em momento oportuno. É importante observar que essas exceções devem ser aplicadas com cautela e de acordo com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, conforme estabelecido na legislação de licitações. Além disso, as razões para a preferência de marca devem ser claramente justificadas e documentadas no edital de licitação, a fim de garantir a transparência e a prestação de contas no processo de aquisição pública.

11 - Princípio do Julgamento Objetivo

Esse princípio estabelece que a Administração Pública quando vai julgar um edital de licitação deve julgar de maneira objetiva. Isso significa que **o edital de licitação deve prever critérios objetivos de julgamento**.

O edital deve trazer qual é o critério de julgamento escolhido para aquela licitação, por exemplo, se é menor preço, maior lance, melhor técnica, conteúdo artístico e técnico, maior desconto, maior retorno econômico, para que o licitante saiba qual é a proposta que ele vai apresentar e o que a administração está buscando.

Voltando ao exemplo acima das empresas Alpha, Beta e Ômega. De acordo com o Princípio do Julgamento, a Administração precisa analisar se as propostas cumprem o que o edital está pedindo e vai julgar o preço de maneira objetiva.

O bem deve ser descrito no edital da licitação de maneira objetiva, não podendo, **como regra**, haver preferência de marcas.

As **exceções**, situações em que a Administração **pode optar por uma marca e estabelecer no edital**, estão previstas no art. 41, inciso I:

Art. 41. No caso de licitação que envolva o fornecimento de bens, a Administração poderá excepcionalmente:

I - indicar uma ou mais marcas ou modelos, desde que formalmente justificado, nas seguintes hipóteses:

- a) em decorrência da necessidade de padronização do objeto;
- b) em decorrência da necessidade de manter a compatibilidade com plataformas e padrões já adotados pela Administração;
- c) quando determinada marca ou modelo comercializados por mais de um fornecedor forem os únicos capazes de atender às necessidades do contratante;
- d) quando a descrição do objeto a ser licitado puder ser mais bem compreendida pela identificação de determinada marca ou determinado modelo aptos a servir apenas como referência;

12 - Princípio da Segurança Jurídica

O próximo princípio abordado é o da segurança jurídica, que visa **proporcionar estabilidade e previsibilidade nas relações estabelecidas no processo licitatório**.

A segurança jurídica busca **garantir que as decisões tomadas pela administração pública sejam coerentes e consistentes ao longo do tempo**, evitando mudanças abruptas que possam causar incerteza e insegurança jurídica.

No contexto das licitações, a segurança jurídica implica que a administração pública deve adotar uma conduta consistente e uniforme ao julgar os processos licitatórios. Por exemplo, se um órgão público tem um padrão estabelecido para avaliação de propostas e critérios de habilitação em licitações anteriores, é esperado que ele mantenha essa mesma abordagem em licitações futuras.



Fique ligado!

O princípio da segurança jurídica pode ser ilustrado com o seguinte exemplo:

Imagine que uma prefeitura realiza uma licitação para a construção de uma ponte, estabelecendo critérios claros e objetivos para a seleção da empresa contratada. Os licitantes investem tempo e recursos para preparar suas propostas com base nessas diretrizes, confiando na consistência do processo.

No entanto, durante a fase de análise das propostas, a prefeitura decide mudar os critérios de avaliação sem aviso prévio, priorizando agora aspectos diferentes dos inicialmente estabelecidos. Essa mudança repentina e não justificada causa confusão e incerteza entre os licitantes, que se sentem prejudicados pela falta de transparência e coerência no processo licitatório.

Portanto, a segurança jurídica na licitação exige que as regras do jogo sejam mantidas consistentes e previsíveis ao longo de todo o processo, garantindo que os participantes possam competir em igualdade de condições e confiando na imparcialidade e transparência das decisões administrativas.

Qualquer alteração repentina ou inconsistência nesse processo pode comprometer a segurança jurídica e gerar desconfiança por parte dos licitantes. Portanto, a segurança jurídica na licitação é fundamental para garantir a confiança e a credibilidade no sistema, promovendo um ambiente de negócios estável e equitativo para todos os

participantes.

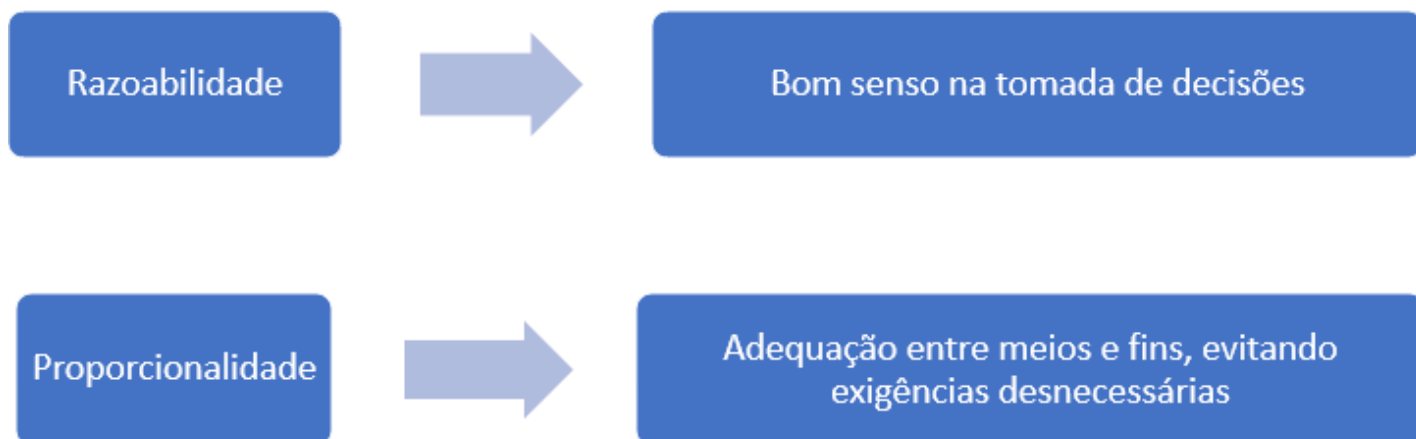
Ao agir de forma transparente e coerente, a administração pública contribui para a construção de relações mais harmoniosas e seguras com os licitantes, fortalecendo assim o princípio da segurança jurídica no contexto das licitações públicas.

13 - Princípio da Razoabilidade e Proporcionalidade

Os princípios da razoabilidade e proporcionalidade são fundamentais no contexto das licitações públicas, buscando assegurar um processo justo, eficiente e ágil. A razoabilidade e a proporcionalidade, embora distintas, frequentemente são tratadas como sinônimos, já que compartilham o objetivo de **promover o bom senso e a adequação entre meios e fins**.

No âmbito das licitações, esses princípios demandam que as exigências e decisões sejam sensatas e proporcionais à finalidade buscada. Por exemplo, seria irrazoável e desproporcional exigir que um licitante tenha 50 anos de experiência em determinada área para participar de uma licitação, ou demandar que uma empresa comprove expertise em construção de estádios para concorrer à construção de uma quadra esportiva em uma escola. Essas exigências não se alinham com o objetivo da licitação e representam excesso.

A distinção entre razoabilidade e proporcionalidade reside no fato de que a **razoabilidade** diz respeito ao **bom senso nas decisões**, enquanto a **proporcionalidade** aborda a **adequação entre os meios empregados e os objetivos almejados**. Ambos os princípios **visam evitar excessos e garantir a coerência e efetividade do processo licitatório**.



Fique ligado!

Um exemplo prático do princípio da razoabilidade e proporcionalidade aplicado ao setor público pode ser encontrado na elaboração de regulamentos e normas para licitações de obras públicas.

Suponha que uma prefeitura esteja planejando construir uma pequena praça em um bairro residencial. Seria razoável e proporcional exigir que as empresas concorrentes tenham experiência na construção de grandes parques temáticos? Não, pois essa exigência seria desproporcional em relação à magnitude e complexidade da obra em questão.

Em vez disso, seria mais razoável e proporcional estabelecer critérios específicos que sejam adequados à dimensão e natureza da obra, como experiência na construção de espaços públicos similares, capacidade financeira para concluir o projeto e histórico de conformidade com normas ambientais e de segurança.

Dessa forma, ao aplicar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a prefeitura busca garantir que os requisitos estabelecidos para participação na licitação sejam proporcionais às necessidades reais da obra, promovendo a concorrência justa e a eficiência na utilização dos recursos públicos.

Na licitação, é fundamental que as exigências e decisões tomadas pela administração sejam razoáveis e proporcionais ao objeto do certame, **evitando excessos e garantindo a eficiência** do processo.

14 - Princípio da Celeridade

Já o princípio da celeridade enfatiza a importância de que o processo licitatório não se prolongue desnecessariamente, sendo **conduzido de forma ágil e eficiente**. É intimamente ligado à eficiência do processo licitatório. A administração pública deve **conduzir o procedimento licitatório de forma ágil, evitando protelações e garantindo uma conclusão dentro de um prazo razoável**.

Isso significa evitar atrasos e procrastinações injustificadas, buscando concluir o procedimento em um tempo razoável, **sem comprometer a qualidade ou a observância das normas legais**. Isso não significa que o processo deve ser apressado ou negligente, mas sim que deve haver uma diligência e a celeridade é fundamentais para assegurar a lisura e eficácia do processo licitatório, garantindo a confiança e o respeito às normas estabelecidas.

O processo de licitação não pode ser um processo moroso. Não pode ser aquele processo judicial que tem várias intervenções. Não pode ser um processo em que há uma demora maior do que o razoável, do que o normal. Deve haver um procedimento licitatório sem interrupções desnecessárias, sem protelações.



Fique ligado!

Segue um exemplo prático:

Suponha que uma empresa deseja iniciar a construção de uma pequena fábrica em uma determinada área. Para isso, ela precisa obter uma licença ambiental que comprove que suas atividades não causarão impactos negativos significativos ao meio ambiente.

Nesse contexto, o princípio da celeridade exige que o órgão responsável pela emissão das licenças conduza o processo de análise de forma ágil e eficiente, sem prolongar indevidamente o tempo de espera da empresa. Isso significa que o órgão deve ter procedimentos claros e bem definidos, evitando burocracias desnecessárias que possam atrasar a concessão da licença.

Por exemplo, o órgão pode estabelecer prazos específicos para cada etapa do processo de análise, garantindo que as solicitações sejam tratadas dentro de um tempo razoável. Além disso, a utilização de tecnologias e sistemas informatizados pode agilizar a troca de informações e documentos entre a empresa e o órgão responsável.

Dessa forma, ao aplicar o princípio da celeridade, o setor público busca evitar atrasos desnecessários na emissão de licenças ambientais, permitindo que os empreendimentos sejam iniciados dentro dos prazos previstos, sem comprometer a proteção do meio ambiente.

15 - Princípio da Probidade Administrativa

O princípio da probidade administrativa está intrinsecamente ligado à moralidade administrativa, exigindo que os **agentes públicos envolvidos em processos de licitação ajam com ética, honestidade e respeito aos preceitos morais** no uso dos recursos públicos.

Esse princípio visa garantir que o dinheiro público seja utilizado de forma transparente e íntegra intrinsecamente ligada à gestão honesta e ética dos recursos públicos.

Um exemplo prático desse princípio pode ser observado em um processo de licitação para a contratação de uma empresa para fornecimento de materiais de construção para obras públicas. Suponha que um funcionário público envolvido nesse processo tenha interesse em beneficiar uma empresa específica, que lhe ofereceu vantagens indevidas.

Se esse funcionário direcionar o processo de licitação de forma desonesta, favorecendo essa empresa em detrimento das demais concorrentes, estará **violando o Princípio da Probidade Administrativa**.

Por outro lado, se os agentes públicos conduzirem o processo de licitação com transparência, imparcialidade e respeito às normas legais, assegurando que todas as empresas concorrentes sejam **tratadas de forma equitativa** e que a **escolha do fornecedor seja baseada em critérios objetivos e técnicos**, estará em conformidade com esse princípio.

Assim, o Princípio da Probidade Administrativa busca evitar práticas como corrupção, nepotismo, favoritismo e qualquer forma de desvio de conduta por parte dos servidores públicos, garantindo a lisura e a moralidade nos processos licitatórios e, conseqüentemente, a correta utilização dos recursos públicos em benefício da coletividade.

16 - Princípio da Economicidade

O princípio da economicidade está intrinsecamente relacionado à eficiência, um conceito que foi abordado anteriormente. A economicidade busca a **realização de licitações de forma econômica, sem comprometer a qualidade dos serviços prestados ou dos bens adquiridos**.

Por exemplo, ao realizar uma obra pública, a administração busca utilizar materiais e métodos construtivos que ofereçam o melhor custo-benefício. Isso significa buscar materiais de construção que sejam **acessíveis financeiramente, mas que também atendam aos padrões de qualidade** estabelecidos.

Não se trata apenas de escolher o material mais barato, mas sim de encontrar um equilíbrio entre preço e qualidade. Além disso, a economicidade também se aplica à contratação de serviços e à aquisição de bens. A administração pública deve buscar fornecedores que ofereçam preços competitivos, garantindo assim a melhor utilização dos recursos públicos, mas sem comprometer a qualidade dos serviços ou dos produtos.

Imagine que uma agência governamental precise adquirir computadores para equipar seus escritórios. Ao aplicar o princípio da economicidade, a administração pública buscará obter equipamentos que ofereçam um bom custo-benefício. Isso significa escolher computadores que tenham um preço acessível, mas que também atendam às necessidades específicas de desempenho e durabilidade exigidas pelo órgão.

Nesse sentido, a agência pode realizar uma pesquisa de mercado para comparar diferentes opções de fornecedores e marcas, buscando identificar aquela que oferece o melhor equilíbrio entre qualidade e preço. Além disso, poderia considerar a possibilidade de adquirir equipamentos reconicionados ou em lotes, se isso representar uma economia significativa sem comprometer a eficiência operacional.

Dessa forma, ao aplicar o princípio da economicidade, a agência governamental busca garantir que os recursos públicos sejam utilizados de forma eficiente, obtendo os equipamentos necessários ao menor custo possível, sem comprometer a qualidade e a funcionalidade dos serviços prestados.

Por isso, a administração deve realizar um planejamento cuidadoso e buscar alternativas que permitam alcançar a economicidade sem sacrificar a excelência na entrega dos serviços públicos.

17 - Princípio da Eficácia

Já o princípio da eficácia está relacionado ao **cumprimento dos objetivos estabelecidos pela administração pública** ao lançar um edital de licitação e iniciar um procedimento licitatório.

Por exemplo, ao construir um viaduto, a eficácia será alcançada se a obra melhorar efetivamente a mobilidade urbana, atendendo ao propósito inicial, além de ser realizada de forma econômica, sem comprometer a qualidade.

Ele está intimamente ligado à ideia de que as ações governamentais devem produzir efeitos concretos e positivos para a sociedade, em conformidade com as metas estabelecidas. No contexto das licitações, o princípio da eficácia implica que os processos de contratação devem ser conduzidos de modo a assegurar não apenas a economicidade, ou seja, a obtenção de melhores custos, mas também o alcance das finalidades pretendidas pela administração pública.

Em outras palavras, a eficácia exige que os contratos firmados atendam às necessidades reais da população e contribuam para a melhoria da qualidade dos serviços públicos. Por exemplo, consideremos uma licitação para a construção de uma escola pública em determinada região. A eficácia desse processo licitatório será verificada não apenas pelo custo da obra, mas principalmente pela capacidade da escola em oferecer um ambiente adequado para o ensino e aprendizado dos alunos, contribuindo para a promoção da educação na comunidade.

Assim, o Princípio da Eficácia demanda que os gestores públicos não se limitem apenas a cumprir procedimentos formais, mas que também **busquem resultados tangíveis e benéficos para a coletividade**, garantindo que os recursos públicos sejam utilizados de forma eficiente e em consonância com o interesse público.

Dessa forma, a eficácia não se limita apenas à economia de recursos, mas também à consecução dos resultados esperados pela administração pública, garantindo que as ações realizadas atendam aos interesses públicos de forma efetiva.

18 - Princípio do desenvolvimento Nacional Sustentável

O princípio do desenvolvimento nacional sustentável, destaca-se como uma finalidade essencial das licitações. Ele estabelece que, embora a igualdade deva ser observada, **as licitações devem priorizar o desenvolvimento nacional**.

Isso significa que o processo licitatório deve contribuir para impulsionar a economia interna, dando preferência a empresas locais, por exemplo, como critério de desempate. No entanto, é crucial ressaltar que essa priorização não deve ignorar os critérios e normas de sustentabilidade e o cuidado com o meio ambiente.

Portanto, as licitações também devem estar alinhadas com práticas sustentáveis. Esse aspecto se reflete, por exemplo, na regulamentação de licitações sustentáveis, que incentivam a compra e aquisição de produtos reciclados.

Por exemplo, uma prefeitura pode lançar uma licitação para a compra de mobiliário urbano, como bancos de praça, lixeiras ecológicas e postes de iluminação, dando preferência a fornecedores que ofereçam produtos fabricados com materiais reciclados ou provenientes de fontes sustentáveis. Além disso, a administração pública pode estabelecer critérios que incentivem a contratação de empresas locais, contribuindo assim para o desenvolvimento econômico da região.

Outro exemplo seria a licitação para a execução de obras públicas, onde são exigidos materiais de construção sustentáveis, como tijolos ecológicos, tintas não tóxicas e sistemas de captação de água da chuva. Dessa forma, além de promover a conservação do meio ambiente, a administração pública estaria estimulando a indústria nacional de materiais sustentáveis e gerando empregos localmente.

O desenvolvimento nacional sustentável representa um **equilíbrio entre os interesses econômicos, sociais e ambientais**, visando promover o **crescimento industrial e econômico do país, sem negligenciar aspectos sociais e ambientais essenciais**. Assim, ao priorizar esse princípio, as licitações contribuem para um desenvolvimento mais equilibrado e responsável da nação.



Tome nota!

É de extrema importância decorar esses 22 princípios, pois eles constantemente são cobrados nas provas! Confira abaixo um mnemônico para ajudar nesse processo de memorização, aproveitando as iniciais da frase: **Cultivo Jardim Simples.**

PRINCÍPIOS DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS (LEI 14.133/21)	
C	Competitividade, celeridade
U	
L	Legalidade
T	Transparência
I	Igualdade
V	Vinculação ao edital
O	
J	Julgamento objetivo
A	
R	Razoabilidade
D	Desenvolvimento nacional sustentável
I	Interesse público
M	Motivação
S	Segregação de funções
I	Impessoalidade
M	Moralidade
P	Publicidade, probidade administrativa, planejamento, proporcionalidade
L	
E	Eficiência, eficácia, economicidade
S	Segurança jurídica



Veja como foi cobrado!

Questão #1916521

Com relação aos princípios a serem seguidos nos processos licitatórios, julgue os itens seguintes.

I. ~~O princípio da isonomia~~ implica que a administração observe os **critérios objetivos**, previamente estabelecidos, afastando a discricionariedade e o subjetivismo. **FALSA.**

COMENTÁRIOS: O Princípio que vai falar que a Administração tem que adotar critérios objetivos para é o Princípio do Julgamento Objetivo.

II. O princípio da publicidade assegura a qualquer interessado o acesso às licitações públicas e ao seu controle, mediante divulgação dos atos praticados pelos administradores em todas as fases da licitação. **VERDADEIRA**

COMENTÁRIOS: Os atos praticados pelos administradores, em qualquer fase, devem ser divulgados.

III. O **princípio da legalidade** enfatiza que a conduta dos licitantes e dos agentes públicos deve ser, além de lícita, compatível com a moral, a ética, os bons costumes e as regras da boa administração. **FALSA.**

COMENTÁRIOS: O princípio da legalidade diz que a conduta dos licitantes deve ser compatível com a lei. O princípio que fala ser compatível com a moral, com ética, com os bons costumes é o Princípio da Moralidade e Probidade.

IV. O princípio da celeridade busca simplificar procedimentos e evitar rigorismos excessivos e formalidades desnecessárias. **VERDADEIRA**

COMENTÁRIOS: A celeridade tem essa finalidade de simplificar procedimentos e tornar a licitação mais ágil, evitar burocracias que não são necessárias e que não precisam acontecer.

GABARITO: F V F V

Estão corretas as alternativas II e IV

Estão certos apenas os itens

(A) I e III.

(B) I e IV.

(C) II e IV.

(D) I, II e III.

(E) II, III e IV.

GABARITO: LETRA C)

Texto: Professor(a) Danielle Cintra Cardoso de Moraes

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
